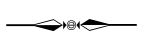


מסורת הש"ס

א) נע"י מוס' ב"ק קה: ד"ה [חד], ב) נע"י מוס' לקמן מו: ד"ה ואפי''] א) [נע"ין פרש"י לקמן מו: קמפרש לכל המשנה דהכא עד סופה], ד) ב"מ ב:, ה) גי' ה"רן הוא נוטל בשבועה, ו) [נע"י מוס' לקמן מה], 4) 5) [ל' נתן], ח) [נע"י מוס' לקמן מה], ט) כתובות פו: (ב"ב מב), י) [נשלל מב: כתובות פו:], כ) [לקמן מו: מה: כתובות פה:], 6) ב"מ כ: (מ) [נע"י מוס' לקמן מה], 7) ע"י פי' רש"י בגמ' דף מה: 8) ב"ק ק"ה (ע) ב"מ קיד:, 9) דקדמתי כ"ל,



תורה אור השלם

- שבועת י' תורה בין שניהם אם לא שלף ידו במלאכת רעהו וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יִשְׁלַם:

שמות כב י



הגהות הב"ח

א) משנה תן לפועלי' בסלע: ב) רש"י ד"ה ישבע צעה"ב: שניהם אם לא שלף ידו הסתמלה וישלם זה השלון ממנו ויפטרו בידו ולא תלך עדיין לנימו והמנוי שאל ממנו אותו דינר י' להחמיר נגדון זה שלא לפטרו בלא שבועה והמוס' לקמן דרך מה ע"א דב"ה ישבע צעה"ב: פי' דרך אחר ע"ש: א) ד"ה כסס וכו' במסכת כתובות בפרוגמת כתובתה מוציאה שטר:



גליון הש"ס

מותנ' ארשב"ג אם יש עדים. עיין בראש"י פ"א דב"מ סוף סימן ג: רש"י ד"ה ישבע בעה"ב (וב') שבועת הדיבה. עיין לקמן דף מה ע"ב בפרש"י ד"ה ה' שאר:



רבינו חננאל

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין כו'. מנא לן שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם. מי שעליו לשלם לו השבועה: ואלו נשבעין ונוטלין. השכיר אמר רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן בשבועה זו מבעל הבית ושדויה אשכיר משום כדי חייו דשכיר ומשום דבעי לטורי טורד בפועליו ושוכח: ואמרין וליתן ליה בלא שבועה. ופרקינן שבתהו זו כדי להפיס דעתו של בעל הבית: וליתן ליה בעדים. טריחא ליה מלאת: וליתן ליה מעיקרא שניחן רוצין בהקפה. בעל הבית שמא אין בידו מנות מצויות וא"ת ליתן לו שכרו מקודם נמנע ואינו שוכר. והשכיר עליו יוציאנו מעיקרא ויהיה עליו

כל הנשבעין פרק שביעי

אחס שצועס העדות כו'.
צין שנחשד על שצועת העדות צין שנחשד על שצועת הפקדון שכפר ונשבע על שקר: ואפי'. נחשד על שצועת שוא שהוא רע לשמים עליה ולא לצרכות אעפ"כ הוא נפסל על ידה לשבועה: **חזרה שצועה למקומה.**
בגמ' [מז]. מפרש לה: **כידר אלו ואלו**

באין.
לצ"ד לישבע שצועת שוא מציניהם דלית צהו דליתו משקר: **ונסחו באנפילי.**
תיק העשוי למעות: **ישבע בעל הבית.**
(א) * שצועת היסת: **כל ששהפירוס צידו ידו על העלוונה.**

ארישא פליג * דקתני ישבע בעל הבית שנתן לו את הדינר ואתא רבי יהודה למימר אין צריך שצועה שאין דרך חנוני המוכר שלא בהקפה ליתן את הפירות עד שיקבל את הדינר: **מעוה.**
פרטות של נחושת: **כסש שאמרו.**

משנה היא במסכת כתובות (דף פו.)

א) צמוילאה שטר כתובתה ומודה שקבל מקלחתה ומנאל שאין לסמוך על שטר כתובתה ואס טוען בעל דתמקבלה כולה לא תפרע אלא בשצועה: **עד אחד מעידה כו' ומנכסיס משועבדים ונפרעה שלא צפניו.**
כולהו אכסס קיימי כסש שאין אחד מאלו נפרע אלא בשצועה כך היתומין לא יפרעו כו' ובגמרא [לקמן מה]. מוקי ציתומיס מן היתומים: **נפרעה שלא צפניו.**
שאלה גט ממדינת היס: **שלא פקדנו אבא.**
בשעת מיתה: **ששטר זה פרוע.**
שלא אמר לנו קודם לכן: **שלא מאלנו צין שטרוסיו.**
סובר על שטר זה: **הרי זה נשבע.**
שלא מנא שוכר: **גב' ולקח צעליו.**
רישא דקרא שצועת ה' תהיה צין שניהם ולקח צעליו את השצועה ולא ישלם הנמצע שז כלום: **הי הלכא ניהו.**
בתמיה וכי הלכה למשה מסיני הס: **ומשום כדי חייו כו'.**
בתמיה: **כי היכי דליטגרו ליה פועלים.**
שאס ישבע הוא ויפסקיו פועלים לא ימנא עוד פועלים למללכתו שיגורו ממנו שהוא כופר בכר פועליו: **כי היכי דליגרהו בעל הבית.**
שלא יתשדוהו צצועת

שכרו אחר שקבלו: צעה"צ על כרחיה אגר.
פועלים כשהוא צריך להס: **שכיר נמי על כרחיה מיתגר.**
שהוא צריך למוות: **טורד בפועליו הוא.**
שנותן שכר ללמה פועלים וכסדור שנתן לזה: **וליתצי ליה צעדים.**
יתקנו חכמים שלא יתן אדם שכר לצועל: **אלא צעדים ולא ינא לדי שצועה: וליתצי ליה מעיקרא.**
לימקון רבנן שיתן אדם לפועליו שכרן שחרית עד שלא יתחילו במלאכה ואס תצע לערצ לא יטול כלום ולא תהא שס שצועה: **שניהס רוציס בהקפס.**
צעה"צ פעמים שאין מנזיות לו מעות שחרית ופועל שלא יוציא המעות עד הלילה לפרנסתו: **א**

קרא ולקח בעליו ולא ישלם מי שעליו לשלם לו שבועה:
ואלו נשבעין ונוטלין כו': מאי שנא שכיר דתקיננו ליה רבנן דמשתבע ושקיל * אמר רב יהודה אמר שמואל הלכות גדולות שנו כאן הלכות הני הלכתא גינהו אלא אימא תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדויה אשכיר משום כדי חייו משום כדו חייב דשכיר קנסינן ליה לבעל הבית בעל הבית גופיה ניחא ליה דמשתבע שכיר ושקיל כי היכי דאיתגרון ליה פועלין אדרבה שכיר ניחא ליה דלשתבע בעל הבית ונפקע כי היכי דליגריה בעל הבית בעה"ב על כורחיה אגר שכיר נמי על כורחיה מיתגר אלא בעה"ב טרוד בפועליו הוא וליחב ליה בלא שבועה כדי להפיס דעתו של בעה"ב וליחב ליה בעדים טריחא ליה מילתא וליחב ליה מעיקרא שניהן רוצין בהקפה

א) אחת שבועת העדות ואחת שבועת הפקדון ואפילו שבועת שוא היה אחד מהן משחק בקוביא ומלוה ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית שכנגדו נשבע ונוטל *היו שניהן חשודין חזרה השבועה למקומה דבריו רבי יוסי רבי מאיר אומר יחלוקו והחנוני על פנקסו כיצד *לא שיאמר לו כתוב על פנקסי שאתה חייב לי מאתים וזו אלא יאומר לו תן לבני סאתים חמין תן לפועלי *6) סלע מעות הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין *7) אמר בן נגס כיצד אלו ואלו באין לאין שבועת שוא אלא הוא נוטל *8) שלא בשבועה והן נוטלין שלא בשבועה אמר לחנוני תן לי בדינר פירות ונתן לו אמר לו תן לי אותו דינר אמר לו נתתיו לך ונתתו באונפלי *9)ישבע בעל הבית *שנתן לו את הדינר אמר לו תן לי את הפירות אמר לו נתתים לך והולכתים לתוך ביתך *10)ישבע חנוני *11)רבי יהודה אומר כל שהפירות בידו ידו על העלוונה אמר לשולחני תן לי בדינר מעות ונתן לו אמר לו תן לי את הדינר אמר לו נתתי לך ונתתו באונפלי *12)ישבע בעל הבית נתן לו את הדינר אמר לו תן לי את המעות אמר לו נתתים לך והשלכת לתוך כיסך *13)ישבע שולחני רבי יהודה אומר אין דרך שולחני ליתן איסר עד שיטול דינר כשם שאמרו *14)הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה *15)עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה *16)מנכסים משועבדים *17)מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה *18)הנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה *19)כן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה *20)שבועה שלא פקדנו אבא ולא אמר לנו אבא שלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע ר' יוחנן בן ברוקה אומר אפי' נולד הבן לאחר מיתת האב הרי זה נשבע ונוטל *א"ר שמעון בן גמליאל *21)אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוע הוא נוטל שלא בשבועה *22)ואלו *23)נשבעין שלא במענה השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן הבית אמר לו מה אתה מועגיני רצוני שתשבע לי חייב *חלקו השותפין והאריסין אין יכול להשביעו *24)תגלגל לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל *25)והשביעית משמשת את השבועה: **גב' כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין *מנלן דאמר**

א) **אפילו קצין נבי' וא"ת והא ה"ל כאני יודע**
אס גולתין דפטרי רב נחמן ורבי יוחנן בהגחל בתרא (סס) ובהשאל (ב"מ דף 15:) וי"ל דהתס לא מודה מידי אלל הכא שמודה במקלחת ה"ל כמנא לי צידך והלא אומר אין לך צידי אלא נ' ונ' לא ידענא דלמרינן התס מתוך שאינו יכול ליטבע משלס: **כצציצה ודאי**
מידיבר דבידי **אינשי.**
לאה קאמר המע"ה ואי לא מייתינא רחא מפסיד אלא ישבע צעה"צ ויפסקי אומן כדאמר לקמן וא"ת ולישני ליה כגון ששכרו שלא צעדים וגלמן מתוך שיכול לומר לא שכרתיך מעולם כדלמרי' בסמוך וי"ל דשאני הכא דמודה במקלחת לא היה יכול להעז ולכפור הכל אי נמי דלקמן מוקי לה בשכרו צעדים דומיא דרישא:

א

השבועה: גב' כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין *מנלן דאמר
ליה רבנן דמשתבע ושקיל * אמר רב יהודה אמר שמואל הלכות גדולות שנו כאן הלכות הני הלכתא גינהו אלא אימא תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדויה אשכיר משום כדי חייו משום כדו חייב דשכיר קנסינן ליה לבעל הבית בעל הבית גופיה ניחא ליה דמשתבע שכיר ושקיל כי היכי דאיתגרוי ליה פועלין אדרבה שכיר ניחא ליה דלשתבע בעל הבית ונפקע כי היכי דליגריה בעל הבית בעה"ב על כורחיה אגר שכיר נמי על כורחיה מיתגר אלא בעה"ב טרוד בפועליו הוא וליחב ליה בלא שבועה כדי להפיס דעתו של בעה"ב וליחב ליה בעדים טריחא ליה מילתא וליחב ליה מעיקרא שניהן רוצין בהקפה

כל הנשבעין פרק שביעי שבועות

מה.

א) מ"י פ"ב מהלכות טוען הלכה ד סמג עשין לה טוש"ע ח"מ סימן כב סעיף ז:

ב) מ"י פט"ו מהלכות מלוה הלכה ה סמג עשין כד טוש"ע ח"מ סימן לא סעיף א:

ג) ד ה ר מ"י פ"ח מהל' מביה הלכה ח ט סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סימן לא סעיף ט:

ד) ז מ"י פט"ו מהלכות אישות הלכה יד ופי"ד מהל' מלוה הלכה א' סמג עשין מה וסימן לה טוש"ע אה"ע ס' 15 סעיף י וטוש"ע ח"מ סימן פד סעיף א:

ה) ח מ"י פי"ד מהל' מלוה הלכה א ופט"ו מהלכות אישות הלכה טו סמג שס טור ש"ע אה"ע שס סעיף ח וטוש"ע ח"מ שס סעיף ה: יא) ט מ"י בהל' מלוה שס ובהלכות אישות שס הלכה כ סמג שס טור ש"ע אה"ע כ סעיף ה וטור ש"ע ח"מ סימן קיד סעיף ד:

יב) י מ"י בהל' מלוה שס ובהל' אישות שס הלכה יט סמג שס טור ש"ע אה"ע שס סעיף ה וטור ש"ע ח"מ סימן קח סעיף ח:

יג) ב מ"י בהל' מלוה שס ובהל' אישות שס הלכה טז סמג שס טור ש"ע אה"ע שס סעיף י וטוש"ע ח"מ סימן קח סעיף א:

יד) ל מ מ"י פי"ו מהל' מלוה הלכה א כ סמג עשין דז לה טור ש"ע ח"מ סימן קח סעיף ה:

טו) ז מ"י פי"ט מהלכות שותפין הלכה א סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סימן כג סעיף א ונכרד אלפת עוד במחזיקי פ"ט דף ק"א[:]

טז) ס ע מ"י שס הלכה ז סמג שס טור ש"ע שס סעיף ו:

יז) פ מ"י פי"ט מהלכות שותפין הלכה ון ז סמג עשין קמט טוש"ע ח"מ סימן סו סעיף ו:



מוסף רש"י

ונוטל (ב"ק צא). ואלו נשבעין ונוטלין. שתיקו תמכילי לשבע ולטול (כתובות 19). ושכנגדו חשוד על השבועה. מי שהיה לו חבירו חייב שצוה והוא חשוד על השבועה. שגמלא שקין בשבועתו. שכנגדו נשבע ונוטל (ב"ק קה). וחנוני על פנקסיו. שכותב בו הקפותיו, כך צווי פלוני לתת לפועליו ונתמי להס וחס אומרים לא יטענו. שניהם נשבעין ונוטלין איתנו (כתובות 19). והוא אומר לא נטלתי. והעדים ראו שלא והכלס תחת כנפי טולמו ולא ידעו מה (שם). לא שיאמר לו כתוב על פנקסי כו'. אלא כותב שס רגלים לדבר. כשנעל הבית מודה שאמר לו כו' (לקמן 10). תן לבני סאתים חמין. ועלי לשלם (ב"מ ב:). תן לפועלי' בסלע מעות. שאני חייב בשכרם ועלי ליתן סלע (שם). הוא אומר נתתי כו'. וסניהס מוציעת את בעל הבית. הוא נשבע ונוטל כו'. שניהס נשבעים ונוטלים מנעל הבית (שם) דלמא ליה (חנוני) פועלים לא מהימנו י' בשבועה את האמנתינו, דלא אמרנו לי בכהי' הכ לכו וכן פועלים אמרי ליה לא מהימן לן חנני ואמר לה תקבלת כתובתי והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משועבדים כו' לא תפרע אלא בשבועה. משום דאי הוה גבי מן הלוה גופיה והוה עשין לוה אשתבע י' דלא אשתבעי. אמרינן בשבועתין ליה ואי לא טענין ליה הוואל תקיט שטרא, אלל בשביל לקחות אטן טענינן דלמא אי הוה גבית מן הלוה הוה טעין לך אשתבע י' דלא פרעתיך ובעית אשתבעו. השתא אטן טענינן. דפתח פין לאלס הוא, ומנכסי יתומים ונפרעת שלא בפניו כולוה משום הוי טעמא (כתובות 19). וכן היתומים. מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה, ומהו שצועמן שבועה שלא פקדנו אבא. צוואת מיתה, ושלא אמר לו קודם לכן ושלא מצינו שוכר בין שטרותיו של אבא על שטר זה שיהא פרוע (ב"מ ב:). ואלו נשבעין שלא בטענה. משמע שאין אדם מוצעו כלום. בגמ' פריך אטו בשופטין עסקין (לקמן מה). השותפין והאריסין. בגמ' מפרש מאי שאנ הני (שם). והאפוטרופין. שנתעסקו בממון אדם להכניס ולהוציא וישא וליתן, אלל בנכסי יתומין פלוגתא דתנאי היא במסכת גיטין בהזיקין (שם). והאשה הנושאת כו'. שהוכיזה בעלה חנונית או שמינה אפוטרופוס לעסוק בנכסיו (שם). וכן הבית. אחד מן האחים שנתעסק בנכסים משמת אביהם (שם). חלקו השותפין כו'. ולא השביעו בשעת חלוקה (שם). תגלגל לו שבועה. והשביעית משמשת את השבועה. לאו אלא שצוה דשותפות קאי דאין שביעית משמעת שותפות ולא שביעית, אלא מלוה ושבועתה (שם). הלכות גדולות שנו כאן. כאחס שנתן חכמים צנצנעין וטעלין דשכיר ונגול ותחל וטעני עד פנקסו (ב"מ קיב). הני הלכתא גינהו. בתמיה, וכי הלכות למשה מסיני הס והלא אינא אלא תקטת חכמים כדמפרש (שם). תקנות קבועות. ראו לעשות קצב לעקור עליהם דבר מן המורה, דמלארייתא מי שזס עליו לשלם הוא נשבע, דכתיב ולקח בעליו ולא ישלם. והכא שקלוה לשבועה מבעל הבית ושדויה אשכיר (שם). ונפקע. ויפסקי שכיר, כי היכי דליגריה. שלא ימנעו מלשכורו שידלגו לומר חשוד הוא למצוה שכרו משקבלו (שם). על כורחיה אגר. כשהוא צריך לפועלין על כרחו שוכרס (שם) טרוד בפועליו. וכפר שמתן לו ולא נתן (שם) וכסדור שמתן לזה כשמתן לחבירו (שם קא). וליחב ליה בעדים. ויתן לו בלא שצוה, לתקן להן לכל שוכרי פועלין שיתנו שכרם צעדים ואס יאמרו פרעמינו שלא צעדים יתן בלא שצוהם (שם). טריחא ליה מילתא. לחז כתר עדים כל היס (שם). וליחב ליה מעיקרא. לתקן לבעל הבית דידיב אגריה בצלפא מקמי עצמתייהו דאי אחי שכר לא מהימן (שם). שניהם רוצים בהקפה. בעל הבית פעמים שאין לו ופועל שמה יפלו ממנו (שם).